

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1636/2530	นาง สุนันทา อรรถกฤษณ์	โจทก์
	จำเลยร่วม	โจทก์
	นาง กระแส ร์ สุดลาภา ฯ	โจทก์
	นาง ปุ้ย อ่วม บุญ ช่วย ฯ	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1684

ข้อความในพินัยกรรมที่ว่า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายให้บรรดาทรัพย์สินที่มีอยู่และที่จะพึงมีต่อไปในภายหน้าตก เป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้ที่ระบุชื่อ ในพินัยกรรม แต่ปรากฏว่าผู้ที่มีชื่อระบุให้ได้รับทรัพย์สินตามพินัยกรรมก็มีแต่โจทก์เพียงคนเดียวเท่านั้น เช่นนี้ย่อมหมายความว่า เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายแล้วให้บรรดาทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่นั้นตก เป็นของโจทก์.

โจทก์จำเลยพิพาทกันเรื่องทรัพย์มรดกที่ดินโฉนดเลขที่ 321แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ 1 ใน 6 ส่วน หากโอนไม่ได้ ให้นำที่ดินออกขายทอดตลาดเอาเงินแบ่งกันตามส่วน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 321 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็นของนายพิศ อ่วมบุญช่วย แต่สิ่งปลูกสร้างซึ่งอยู่บนที่ดินนั้นเป็นของผู้อื่น นายพิศไม่มีภริยาและบุตร นายพิศถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2517 ขณะถึงแก่ความตาย บิดามารดาได้ถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ว คงมีแต่พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม 4 คน คือ นายผ่อง อ่วมบุญช่วย นายเฟ่ง พุ่งกันภัย นายบุญ อ่วมบุญช่วย(จำเลย) และนางกระแสน์ สุดลาภา (จำเลยร่วม) เมื่อนายพิศถึงแก่ความตาย ที่ดินโฉนดเลขที่ 321 จึงตกเป็นของนายผ่อง นายเฟ่งนายบุญ และนางกระแสน์ซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันสำหรับที่ดินส่วนที่ตกมาเป็นของนายผ่องนั้น เป็นทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรสของนายผ่องกับนางล้อม โดยนายผ่องได้นางล้อมเป็นภริยาก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ต่อมานายผ่องได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2517 ที่ดินโฉนดเลขที่ 321 ซึ่งนายผ่องได้รับมรดกของนายพิศมา 1 ใน 4 ส่วนนั้น จึงแบ่งเป็นของนางล้อม 1 ใน 3 ส่วน และเป็นมรดกของนายผ่อง 2 ใน 3 ส่วน ส่วนที่เป็นมรดกของนายผ่องนี้ตกได้แก่นางล้อมจึงเป็นภริยาครึ่งหนึ่ง ซึ่งเท่ากับ 1 ใน 3 ส่วนของที่ดินที่นายผ่องได้รับมา จึงรวมเป็นส่วนของนางล้อม 2 ใน 3 ส่วน หรือเท่ากับ 1 ใน 6 ส่วนของที่ดินทั้งหมด ต่อมานางล้อมถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2518 ก่อนถึงแก่ความตายนางล้อมได้ทำพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองยกทรัพย์สินให้แก่โจทก์ ดังปรากฏตามสำเนาพินัยกรรมเอกสารหมายเลข จ.1 ปัญหาวินิจฉัยมีว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 321 จำนวน 1 ใน 6 ส่วน ซึ่งเป็นของนางล้อมนั้นตกเป็นของโจทก์ตามพินัยกรรมหรือไม่

พินัยกรรมที่นางล้อมยกทรัพย์สินให้แก่โจทก์นั้น มีข้อความสำคัญกำหนดไว้ดังนี้ คือ ข้อ 1 เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย บรรดาทรัพย์สินของข้าพเจ้าที่มีอยู่และที่จะพึงมีต่อไปในภายหน้า ข้าพเจ้าขอยกให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้ที่ได้รับชื่อไว้ในพินัยกรรมฉบับนี้ให้เป็นผู้รับทรัพย์สินตามจำนวนซึ่งกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 2.ที่ดินตามโฉนด

เลขที่ 11197... ตั้งอยู่ตำบลวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร พร้อมกับ
สิ่งปลูกสร้าง ข้าพเจ้าขอยกให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่นางสุนันทา อรรถกฤษณ์ (โจทก์) แต่
ผู้เดียว ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอแต่งตั้งให้นางสุนันทา อรรถกฤษณ์ เป็นผู้จัดการมรดกของ
ข้าพเจ้าตามพินัยกรรมฉบับนี้ และให้เป็นผู้จัดการศพของข้าพเจ้าด้วย เห็นว่าตาม
พินัยกรรมฉบับนี้ นางล้อมได้ยกทรัพย์สินให้แก่โจทก์ผู้เดียรรวมทั้งให้มีหน้าที่จัดการ
มรดกและจัดการศพด้วย มิได้ให้ผู้ใดมีส่วนได้รับมรดกเลย จากข้อความใน
พินัยกรรมข้อ 1 ที่ว่า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายให้บรรดาทรัพย์สินที่มีอยู่และที่จะ
พึงมีต่อไปในภายหน้าให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้ที่ระบุชื่อในพินัยกรรม และผู้ที่ระบุชื่อ
ให้ได้รับทรัพย์สินตามพินัยกรรมก็มีแต่โจทก์เพียงคนเดียวเท่านั้น ฉะนั้น ตาม
ข้อความในพินัยกรรม ข้อ 1 นั้นย่อมหมายความว่าเมื่อนางล้อมถึงแก่ความตายแล้ว
ให้บรรดาทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่นั้นตกเป็นของโจทก์ ซึ่งมีชื่อเป็นผู้รับพินัยกรรมแต่
ผู้เดียรรวมทั้งทรัพย์สินตามที่ได้กล่าวไว้ในพินัยกรรม ข้อ 2 นั้นด้วยดังนั้น ที่ดิน
โฉนดเลขที่ 321 จำนวน 1 ใน 6 ส่วน ซึ่งเป็นของนางล้อมจึงตกเป็นของโจทก์ตาม
พินัยกรรม ส่วนข้อที่จำเลยฎีกาว่าคดีโจทก์ขาดอายุความนั้น ปัญหาข้อนี้ศาลชั้นต้น
ได้วินิจฉัยไว้ว่าคดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ แต่พิพากษายกฟ้องเพราะเห็นว่าตาม
พินัยกรรมเอกสารหมายเลข 1 นั้น นางล้อมยกที่ดินโฉนดเลขที่ 11197 ให้โจทก์
เท่านั้นไม่มีผลทำให้ที่ดินบางส่วนโฉนดเลขที่ 321 ตกเป็นของโจทก์ด้วยซึ่งใน
ชั้นอุทธรณ์จำเลยมิได้ยกอายุความขึ้นอ้างเป็นประเด็นเพื่อให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไว้
ฉะนั้นประเด็นเรื่องอายุความจึงมิใช่เป็นข้อที่โต้แย้งขึ้นว่ากันมาแล้วในชั้นอุทธรณ์
และเป็นอันยุติไปแล้วตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยจะยกอายุความขึ้นอ้างหรือ
โต้แย้งในชั้นฎีกาอีกไม่ได้ ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยในประเด็นข้อนี้ที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษาว่าโจทก์มีส่วนได้รับมรดกในที่ดินโฉนดเลขที่ 321 เป็นจำนวน 1 ใน 6 ส่วน
นั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า หาก
จำเลยโอนที่ดินให้โจทก์ไม่ได้ ให้ที่ดินออกขายทอดตลาดเอาเงินแบ่งกันตามส่วน

โดยให้จำเลยทั้งสองชำระดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ นั้น ปรากฏว่าในระหว่างการพิจารณาในชั้นฎีกาจำเลยได้โอนขายที่ดินแปลงนี้ให้แก่ผู้อื่นไปแล้ว ฉะนั้น หากจำเลยโอนที่ดินให้โจทก์ไม่ได้ ก็ไม่อาจนำที่ดินนี้ออกขายทอดตลาดนำเงินแบ่งกันตามส่วนตามที่ศาลอุทธรณ์กำหนดไว้นั้นได้

ปัญหาที่จะวินิจฉัยต่อไปก็คือ ขณะที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ที่ดินโฉนดเลขที่ 321 มีราคาเท่าใด และหากจำเลยไม่สามารถโอนให้โจทก์ 1 ใน 6 ส่วนตามที่ได้วินิจฉัยแล้วว่าโจทก์มีสิทธิได้รับ จำเลยจะต้องใช้เงินให้แก่โจทก์เป็นจำนวนเท่าใด แม้โจทก์จะดีราคาที่ดินแปลงนี้รวมกันมากับสิ่งปลูกสร้างซึ่งฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่าไม่ใช่มรดกที่โจทก์มีสิทธิได้รับว่า ราคาประมาณ 3,000,000 บาท และจำเลยให้การต่อสู้ว่าที่ดินแปลงนี้มีราคาเพียง 1,500,000 บาทเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในระหว่างการพิจารณาในชั้นฎีกา จำเลยได้โอนที่ดินแปลงนี้แบบไม่มีสิ่งปลูกสร้างให้ผู้อื่นไปในราคา 4,000,000 บาท จึงฟังได้ว่าขณะที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ที่ดินโฉนดเลขที่ 321 มีราคาไม่ต่ำกว่า 3,000,000 บาท ส่วนการที่โจทก์มีคำขอท้ายฟ้องให้บังคับให้จำเลยโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 321 ให้แก่โจทก์ 1 ใน 4 ส่วน ซึ่งมากกว่าที่โจทก์มีสิทธินั้นก็เห็นได้ว่าเป็นการผิดพลาดหรือผิดพลาดเล็กน้อยอันเกิดจากการพิมพ์ผิดมากกว่าที่จะมีเจตนาเช่นนั้น ทั้งนี้เพราะนอกจากราคาที่โจทก์ขอให้จำเลยใช้แก่โจทก์ ในกรณีที่จำเลยไม่สามารถโอนให้โจทก์ได้จะตรงกับราคาส่วนแบ่งทรัพย์สินมรดกที่โจทก์บรรยายมาในฟ้องคือ 5,000,000 บาทแล้ว ยังเห็นได้จากการบรรยายฟ้องของโจทก์ว่า โจทก์ยืนยันว่าโจทก์มีสิทธิได้รับส่วนแบ่ง 1 ใน 6 ส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 321 เท่านั้น ฉะนั้น หากจำเลยไม่สามารถโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 321 ให้แก่โจทก์ได้ 1 ใน 6 ส่วนตามที่โจทก์มีสิทธิ และที่ดินแปลงนี้ราคา 3,000,000 บาท จำเลยก็ต้องใช้เงินให้แก่โจทก์จำนวน 500,000 บาทตามฟ้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 321แขวงวัดท่าพระ เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ให้แก่โจทก์ โดยให้โจทก์มีกรรมสิทธิ์ร่วม 1 ใน 6
ส่วนของที่ดินทั้งหมด หากจำเลยไม่สามารถโอนให้แก่โจทก์ได้ ก็ให้จำเลยรับผิดชอบ
เงินแก่โจทก์เป็นจำนวน 500,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่
วันฟ้องจนถึงวันชำระเสร็จให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาแทนโจทก์ โดย
กำหนดค่าทนายความรวม 1,500 บาท นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์".

(เสวก จันทรผ่อง-สหัส สิงหวิริยะ-สาระ เสาวมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>